

กรณียอมส่งผลให้การพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี โดยอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งได้อาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเดียวกันตามที่คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมมา แล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนั้น จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และเมื่อคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงไม่เป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินเดือนให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๙๐/๒๕๕๕)

(๒) ข้าราชการหลอกลวงประชาชนให้นำเงินมาสมัครเป็นสมาชิกของชมรมซึ่งมิได้มีการจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย

สภาพภาพของข้าราชการพลเรือนสามัญย่อมได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นผู้มีเกียรติและศักดิ์ศรี ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม การที่ข้าราชการได้กระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกงด้วยการหลอกลวงแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน เพื่อให้ประชาชนนำเงินมาสมัครเป็นสมาชิกของชมรมซึ่งมิได้มีการจดทะเบียนโดยถูกต้องตามกฎหมาย เป็นเหตุให้ประชาชนจำนวนมากหลงเชื่อและจ่ายเงินให้ แม้ต่อมาจะได้มีการชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดคืนให้แก่ประชาชนผู้เสียหายแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถลบล้างความผิดที่เกิดขึ้นได้ พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง คำสั่งลงโทษปลดข้าราชการคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๖ว สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนผู้ฟ้องคดีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง เรื่องต้องโทษคดีอาญาในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์ อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ผลการสอบสวนเห็นว่ากรณีของผู้ฟ้องคดี ศาลจังหวัดภูเก็ตพิพากษาให้รอการลงโทษและผู้ฟ้องคดีให้การรับสารภาพโดยได้ตกลงชดเชยเงินให้แก่สมาชิกเรียบร้อยแล้ว และการที่ผู้ฟ้องคดีเข้าไปร่วมเป็นกรรมการในชมรมดังกล่าว เนื่องมาจากการชักชวนของผู้อื่นไม่ได้มีเจตนามาก่อน จึงเห็นว่าพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีไม่มีความผิดวินัย



อย่างร้ายแรง แต่เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๙๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น และได้รายงานการลงโทษดังกล่าวไปยังปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการสามัญประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำการทุจริตหลอกลวงประชาชนและการหลอกลวงดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงอันเป็นความผิดอาญารฐานฉ้อโกงประชาชน การที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าไปร่วมเป็นกรรมการชมรมเนื่องจากการชักชวนของผู้อื่นนั้น ไม่อาจรับฟังได้ แม้เรื่องนี้ผู้เสียหายทั้งหมดจะได้รับชดใช้เงินคืนและไม่ตั้งใจเอาความแก่ผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่การกระทำผิดของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนซึ่งเป็นความผิดอาญาแผ่นดินที่ไม่อาจยอมความได้ จึงมีมติว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๙๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ เห็นควรเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นปลดออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเพิ่มโทษเป็นปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อ ก.พ. ซึ่ง ก.พ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับสารภาพต่อคณะกรรมการสอบสวนว่าได้กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหา และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามข้อ ๔ (๓) ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยโดยไม่สอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีรับสารภาพว่าได้ฉ้อโกงประชาชน พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จึงมีมติเห็นควรให้ยกอุทธรณ์ และรายงานนายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) หรือพิจารณาสั่งการ ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นปลดออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและมติดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

จากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ได้กระทำการทุจริตหลอกลวงประชาชนด้วยการร่วมกับบุคคลอื่นจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุพุทธพิทักษ์ขึ้นโดยไม่จดทะเบียนตามกฎหมาย ประกาศโฆษณาชักชวนประชาชนทั่วไปด้วยข้อความอันเป็นเท็จ เพื่อให้สมัครสมาชิกชมรม โดยอ้างว่าเมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ชมรมจะจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่สมาชิก และโดยการหลอกลวงดังกล่าวทำให้ประชาชนผู้เสียหายจำนวนสิบหกคนหลงเชื่อและได้จ่ายเงิน



ค่าสมัครสมาชิก และผู้ฟ้องคดีได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลที่สาม ซึ่งต่อมา ศาลจังหวัดภูเก็ตมีคำพิพากษาว่าการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดอาญา ตามมาตรา ๓๔๓^{๕๕} ประกอบกับมาตรา ๓๔๑^{๕๖} และมาตรา ๘๓^{๕๗} แห่งประมวลกฎหมายอาญา การที่ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งโดยสภาพของการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญย่อมได้รับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วไปว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม แต่ผู้ฟ้องคดี กลับกระทำความผิดอาญาฐานฉ้อโกง อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชน เป็นจำนวนมาก แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีได้ยินยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย ทั้งหมดก็ตาม แต่ก็ไม่สามารถลบเลือนการกระทำที่ผู้ฟ้องคดีได้ก่อให้เกิดขึ้นได้ พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าว จึงเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณารายงานผลการพิจารณาทางวินัยผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว มีมติให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นลงโทษปลดออกจากราชการ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษปลดผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการพิจารณาอุทธรณ์และคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่สั่งยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัย เหตุผลอย่างเดียวกัน จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน พิจารณายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๖๖/๒๕๕๕)

๕๕-๕๗ ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๘๓ ในกรณีความผิดใดเกิดขึ้นโดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ผู้ที่ร่วมกระทำความผิดด้วยกันนั้นเป็นตัวการ ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

มาตรา ๓๔๑ ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง และโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๓๔๓ ถ้าการกระทำความผิดตามมาตรา ๓๔๑ ได้กระทำการด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชนผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าการกระทำความผิดดังกล่าวในวรรคแรก ต้องด้วยลักษณะดังกล่าวในมาตรา ๓๔๒ อนุมาตราหนึ่งอนุมาตราใดด้วย ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงเจ็ดปี และปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นสี่พันบาท

๒.๒.๒ คำสั่งลงโทษไล่ออก

- กรณีข้าราชการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ

(๑) ข้าราชการตำรวจมีพฤติกรรมเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินจากผู้ประกอบการขนส่งสินค้า

การที่ข้าราชการตำรวจมีพฤติกรรมเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินจากผู้ประกอบการขนส่งสินค้า เพื่อแลกเปลี่ยนกับการที่จะไม่ดำเนินคดีและยอมผ่อนปรนให้กับรถยนต์ของผู้ประกอบการที่ทำการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร หรือที่มีการบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนเองโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นการกระทำได้ชื่อว่า เป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรง การที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นายกสมาคมประมงจังหวัดสมุทรสงครามได้มีหนังสือร้องเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจในสถานีตำรวจภูธรอำเภอต่าง ๆ เรียกเก็บเงินจากผู้ประกอบการรถยนต์บรรทุกปลาและอาหารทะเลจากท่าเทียบเรือต่าง ๆ ในภาคใต้มายังจังหวัดสมุทรสงครามเป็นรายเดือน โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีหรือโอนในชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รับเงิน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการไม่ถูกจับกุมในกรณีที่รถบรรทุกน้ำหนักเกินและทำผิดกฎหมาย โดยระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน กระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ดำเนินการสอบสวน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวได้ชี้มูลความผิดให้ดำเนินคดีอาญากับผู้ฟ้องคดีเนื่องจากเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานจราจร ประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอปราณบุรีในขณะนั้น เป็นผู้เรียกร้องเงินจากนาย ค. เจ้าของรถยนต์บรรทุกปลาและประกอบการขนส่งอาหารทะเลสด โดยนาย ค. ได้โอนเงินให้ผู้ฟ้องคดีเป็นรายเดือน จำนวน ๒๒ ครั้ง ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท จากกรณีดังกล่าว



กรมตำรวจ (เดิม) ได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นคดีอาญา และได้มีคำสั่งฟ้องผู้ฟ้องคดีในข้อหา เจ้าพนักงานเรียกรับสินบน แต่พนักงานอัยการได้มีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดี โดยกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดี กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงกรณีต้องหาคดีอาญารฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับสินบน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า จากพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีน่าเชื่อว่าเป็นความผิดตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรปลดออกจากราชการ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณารายงานผลการสอบสวนแล้วเห็นว่า มีการโอนเงินให้ด้วยความเต็มใจและสมัครใจ มิได้เกิดจากการเรียกร้อง ประกอบกับผลคดีอาญา พนักงานอัยการมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง จึงยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง เห็นควรลงทัณฑ์กักขังผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๖๐ วัน และรายงานไปยังผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหรือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริต ต่อหน้าที่ราชการและได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือนฯ จึงมีมติไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ได้รับการวินิจฉัย ให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ฟ้องคดีได้ยอมรับเงินจากนาย ค. เจ้าของรถยนต์บรรทุกปลา และประกอบการขนส่งอาหารทะเลสดจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ผ่านเขตท้องที่สถานีตำรวจภูธร อำเภอปราณบุรี ทั้งที่ไม่เคยรู้จักคุ้นเคยกับนาย ค. และไม่เคยมีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กันมาก่อน แม้ผู้ฟ้องคดีและนาย ค. ได้ให้ถ้อยคำต่อพนักงานสอบสวนคดีอาญาและคณะกรรมการสอบสวน วินัยสอดคล้องต้องกันว่า นาย ค. ได้โอนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดีด้วยความสมัครใจ เพื่อตอบแทนการที่ผู้ฟ้องคดีเคยให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่รถยนต์บรรทุกปลา และอาหารสดที่ประสบปัญหาหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทาง และผู้ฟ้องคดียอมรับเงินที่นาย ค. โอนให้เพื่อการดังกล่าวไว้เป็นสวัสดิการส่วนตัวและส่วนรวมของสถานีตำรวจ แต่เมื่อพิจารณา ถึงข้อเท็จจริงการที่นาย ค. ได้โอนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีและผู้ฟ้องคดียอมรับเงิน เป็นเหตุให้ ผู้ฟ้องคดีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา นั้น ผู้ฟ้องคดีและนาย ค. ย่อมจะไม่ให้ถ้อยคำที่เป็น

ปรับแก้ตนเอง อีกทั้ง เมื่อเคยให้การต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญาไว้อย่างไร ก็ย่อมจะให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างนั้นเพื่อมิให้เกิดพิรุณ นอกจากนี้ การที่วิญญูชนทั่วไปที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจในยามที่ตนหรือทรัพย์สินของตนประสบภัยพิบัติ และประสงค์จะตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยการให้เงินหรือทรัพย์สินแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อให้มีกำลังใจในการทำความดีต่อไป และหรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นั้นนำไปใช้เป็นสวัสดิการของเพื่อนข้าราชการตำรวจโดยรวม ย่อมจะมอบเงินหรือทรัพย์สินแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเปิดเผยต่อหน้าผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นั้น และเพียงครั้งหนึ่งคราวเดียว ไม่ใช่โอนเงินให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยเหลือตนอย่างต่อเนื่อง เป็นรายเดือนดังเช่นที่นาย ค. โอนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนั้น คำให้การของผู้ฟ้องคดีและนาย ค. ต่อพนักงานสอบสวนคดีอาญาและคณะกรรมการสอบสวนวินัย จึงขาดความน่าเชื่อถือตามพฤติการณ์แวดล้อมแห่งกรณีมีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่า นาย ค. ได้โอนเงินให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อจูงใจให้ผู้ฟ้องคดีผ่อนปรนให้แก่รถยนต์บรรทุกสินค้ามีน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือขับรถโดยฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก และผู้ฟ้องคดียอมรับเงินเพื่อกระทำการดังกล่าวจริง การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ทั้งยังเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติด้อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๘/๒๕๕๕)

(๒) ข้าราชการตำรวจนำเอาทรัพย์สินของทางราชการไปจำหน่าย

การที่ข้าราชการตำรวจมีพฤติการณ์นำเอาทรัพย์สินของทางราชการซึ่งต้องใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่และอยู่ในความครอบครองดูแลของตนไปจำหน่าย เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น โดยอาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วไป ย่อมเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ การที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคมีคำสั่งลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่ สถานีตำรวจภูธรอำเภอ
มหาชนะชัย ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ จากกรณีเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บังคับหมู่
สถานีตำรวจภูธรตำบลบึงแก ได้เบิกอาวุธปืนพกสั้นแบบลูกโมสิดำและซองพกเพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองยโสธรกับพวกได้ร่วมกัน
จับกุมนาย บ. ผู้ต้องหาตามหมายจับพร้อมของกลางอาวุธปืนของทางราชการที่ผู้ฟ้องคดี
เบิกมาใช้ โดยนาย บ. ให้การว่าอาวุธปืนดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้จำนำไว้กับตน สถานีตำรวจ
เมืองยโสธรจึงได้มีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรขอให้ตรวจสอบว่าอาวุธปืน
ของกลางเป็นของทางราชการหรือไม่ และจากการตรวจสอบพบว่าอาวุธปืนของกลางเป็นอาวุธปืน
กระบอกเดียวกันกับผู้ฟ้องคดีเบิกมาจากสถานีตำรวจภูธรตำบลบึงแกจริง จึงให้ผู้ฟ้องคดี
ส่งคืนเพื่อตรวจสอบ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถส่งคืนได้โดยอ้างว่าก่อนหน้านี้จะเกิดเหตุ ผู้ฟ้องคดี
ได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านของนาย บ. แล้วลืมาอาวุธปืนไว้ แต่ยังไม่ได้รับคืน จนกระทั่งนาย บ.
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สืบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์
ลืมาอาวุธปืน มิใช่ นำอาวุธปืนไปจำนำ จึงเป็นการกระทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง ควรลงโทษกักขัง
ผู้ฟ้องคดีมีกำหนด ๓๐ วัน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรเห็นชอบด้วย จึงมีคำสั่งลงโทษ
และรายงานต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณา
แล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีมีมูลเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดี ผลการสอบสวนสรุปได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้นำ
อาวุธปืนไปจำนำ แต่เป็นการหลงลืม พยานหลักฐานยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัย
อย่างร้ายแรง และเมื่อตำรวจภูธรจังหวัดยโสธรมีคำสั่งลงโทษกักขังผู้ฟ้องคดีแล้วจึงเห็นควรยุติเรื่อง
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย จึงมีคำสั่งให้ยุติเรื่องและมีหนังสือรายงาน
ผลการสอบสวนไปยังคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา อนุกรรมการ
คณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย (อ.ก.ตร. วินัย) ได้มีหนังสือ
แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า มติที่ประชุม อ.ก.ตร. วินัย พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดี
เป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ
ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงมีมติให้ส่งสำนวนการสอบสวนคืนให้แก่ตำรวจภูธรภาค ๓
เพื่อสั่งให้มีการดำเนินการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีใหม่ ซึ่งจากการสอบสวนผู้ฟ้องคดี
ได้ให้การยืนยันตามคำให้การเดิม ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ และ
อ.ก.ตร. วินัย พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการนำอาวุธปืน
ของทางราชการไปจำนำไม่ใช่เป็นการหลงลืมตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง พฤติการณ์ถือได้ว่า

เป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ ซึ่งความร้ายแรงแห่งกรณีมีโทษถึงไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งอนุกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ (อ.ก.ตร. อุทธรณ์) ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทำผิดตามข้อกล่าวหาจริง พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ให้แก่ตนเอง จึงเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และเป็นการกระทำความผิดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ การที่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงเหมาะสม และเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ และระดับโทษของ ก.ตร. ที่วางไว้สำหรับความผิดในกรณีนี้คือ ไล่ออกจากราชการ จึงมีมติให้ยกอุทธรณ์และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งว่าผู้ฟ้องคดีมีความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๑) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติฯ อีกฐานหนึ่งด้วย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งที่ลงโทษไล่ออกจากราชการและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ลงโทษผู้ฟ้องคดี คำวินิจฉัยอุทธรณ์และให้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ประมวลกฎหมายอาญาได้บัญญัตินิยามของคำว่า “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยร้ายแรงกรณีเบิกอาวุธปืนจากทางราชการเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และได้นำอาวุธปืนดังกล่าวไปจำหน่ายให้กับนาย บ. จจริงกรณีจึงเป็นการนำเอาทรัพย์สินของทางราชการซึ่งผู้ฟ้องคดีต้องใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีหน้าที่ดูแลรักษาไปใช้แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายและยังเป็นการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงแก่ทางราชการ รวมถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั่วไปอีกด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีนำอาวุธปืนของทางราชการไปจำหน่าย จึงถือเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและต้องได้รับการลงทัณฑ์ในฐานะความผิดดังกล่าว และโดยที่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เหตุแห่งการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีเกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ ถึงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗ จึงต้องนำมาตรฐานการลงโทษ



ทางวินัยอย่างร้ายแรงที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้นมาใช้ในการกำหนดโทษของผู้ฟ้องคดี ซึ่งก็คือระดับการลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจ แนนท้ายหนังสือ ตร. ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๘ นอกจากนี้ แม้ระดับการลงทัณฑ์ตามหนังสือดังกล่าวจะได้กำหนดระดับทัณฑ์ในความผิดเอาอาวรุปีนของทางราชการไปจำนำให้มีระดับทัณฑ์ปลดออกจากราชการก็ตาม แต่เมื่อการกระทำความผิดดังกล่าวมีลักษณะเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งมีระดับทัณฑ์ไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องได้รับการลงทัณฑ์ไล่ออกตามระดับการลงทัณฑ์ข้าราชการตำรวจดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นการสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ที่ว่าการลงโทษผู้กระทำความผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ควรลงโทษไล่ออกจากราชการ แม้จะมีเหตุอันควรปราณีอื่นใด ก็ไม่เป็นเหตุให้ลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ ซึ่งเป็นแนวทางในการลงโทษข้าราชการของหน่วยงานของรัฐอีกประการหนึ่งด้วย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ ย่อมมีผลเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๑๖/๒๕๕๖)

(๓) เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ส่งมอบค่าอากรแสตมป์ที่ได้จากการขายทอดตลาดให้แก่กรมสรรพากร

บุคคลที่เป็นข้าราชการนอกจากจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้แล้ว ยังจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายอีกด้วย การที่ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นนิติกรได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี โดยมีหน้าที่นำค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ที่ได้จากการขายทอดตลาดส่งมอบให้แก่กรมสรรพากร แต่กลับมีเจตนาไม่ยอมส่งมอบเงินดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบตามหน้าที่อันพึงต้องปฏิบัติ ถือเป็นการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่สำนักงานศาลยุติธรรมมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับ ๖ สังกัดสำนักงานประจำศาลจังหวัดสกลนคร ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เจ้าพนักงานบังคับคดี จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าอากรจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีแพ่งของศาลจังหวัดสกลนคร



จำนวน ๘ คดี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน ๑๖,๒๓๒ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีมิได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปชำระต่อสรรพากรอำเภอสีคิ้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจสอบพบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปส่งสรรพากรอำเภอ สำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ซึ่งกรณีดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรลงโทษตัดเงินเดือน สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ และข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับมาตรา ๑๐๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ จึงเห็นควรลงโทษตัดเงินเดือน ๕% เป็นเวลา ๓ เดือน เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาสำนวนการสอบสวนแล้วเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ สมควรลงโทษไล่ออกจากราชการ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีรับราชการมาเป็นเวลานานและไม่เคยได้รับโทษทางวินัยมาก่อน กรณีมีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ จึงควรลดโทษเป็นปลดออกจากราชการ และเสนอผลการสอบสวนให้คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พยานหลักฐานฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานกระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลงโทษไล่ออกจากราชการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ยกอุทธรณ์ และรายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ประธานศาลฎีกาพิจารณาสั่งการตามมาตรา ๑๒๖ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ประกอบกับข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรมฯ



ซึ่งประธานศาลฎีกาได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๒๑) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระค่าอากรเป็นตัวแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสาร ๒๘ (ข) แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ ๑ (๓) กำหนดว่า ในกรณีขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์ ในการบังคับคดีของเจ้าพนักงานบังคับคดี กรมบังคับคดี ให้ชำระค่าอากรเป็นตัวแทนต่อ เจ้าพนักงานบังคับคดีในวันที่ได้ขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้น และให้เจ้าพนักงานดังกล่าว นำเงินค่าอากรแสตมป์ที่ได้รับชำระส่งสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่เดือนละ ๒ งวด คือ (ก) งวดแรก ค่าอากรที่ได้รับเป็นตัวแทนตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๕ ของเดือนให้นำส่งภายใน วันที่ ๒๒ ของเดือนเดียวกัน (ข) งวดที่สอง ค่าอากรที่ได้รับเป็นตัวแทน ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ถึงวันสุดท้ายของเดือนให้นำส่งภายในวันที่ ๗ ของเดือนถัดไป และตามหนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ ๐๒๐๓/ว ๗๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การนำส่งค่าอากรแสตมป์ตาม ประมวลรัษฎากรในส่วนบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ข้อ ๒๘ (ข) ของศาล ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ซึ่งขายที่ดินทอดตลาดแทนจำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา เป็นผู้มีหน้าที่ออกไปรับและ มีหน้าที่ต้องเสียค่าอากรแสตมป์ โดยหักจากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ตลอดจน เป็นผู้นำส่งค่าธรรมเนียมอากรแสตมป์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินดังกล่าวมาแล้ว กลับไม่นำส่งสรรพากรอำเภอสีคิ้วตามหน้าที่ อันพึงต้องปฏิบัติ จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในไปตรวจพบ ผู้ฟ้องคดีจึงได้นำเงิน จำนวนดังกล่าวไปส่งสรรพากรอำเภอสีคิ้ว กรณีจึงน่าจะเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้นำเงินดังกล่าวไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตน แม้ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าไม่ได้นำเงินดังกล่าวส่งสรรพากรอำเภอสีคิ้ว เพราะหลงลืม ก็ไม่อาจรับฟังได้ เพราะผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค่าอากรจากการขายทอดตลาดทรัพย์ หลายครั้งต่างวาระกัน โดยเมื่อได้รับค่าอากรครั้งใหม่ในแต่ละครั้งก็น่าจะนึกได้ว่าตนยังมิได้ นำเงินค่าอากรของครั้งที่ผ่านมามี้นำส่งให้สรรพากรอำเภอสีคิ้วตามที่เคยปฏิบัติ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดี กล่าวอ้างว่า ไม่มีหน้าที่ราชการโดยตรงในการส่งเงินค่าอากรต่อสรรพากรอำเภอสีคิ้ว นั้น เห็นว่า นอกจากผู้ฟ้องคดีจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้แล้ว ยังต้องปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอีกด้วย เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานบังคับคดี จึงต้องปฏิบัติตามคำสั่งจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติหาได้ไม่ ประกอบกับตามหนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ ๐๒๐๓/ว ๗๖ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ได้กำหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่นำส่งค่าอากรแสตมป์ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้รับ

มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงมีหน้าที่นำส่งค่าอากรแสตมป์ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้เคยเป็นผู้นำส่งเงินเป็นจำนวนมากต่อสรรพากรพื้นที่หลายครั้งและได้นำส่งเรียบร้อยแล้ว มิได้ทุจริตแต่อย่างใด จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการนำส่ง ค่าอากรแสตมป์ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการและ ฐานเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๑๐๔^{๔๔} แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ประกอบกับ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๓๖ ที่กำหนดว่า ผู้กระทำผิดวินัยฐานทุจริต ต่อหน้าที่ราชการ ควรลงโทษไล่ออกจากราชการ การนำเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหรือมีเหตุ อันควรปรานีอื่นใด ไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษลงเป็นปลดออกจากราชการ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจ โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๑๐๗/๒๕๕๖)

^{๔๔} พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๐๔

ฯลฯ

ฯลฯ

ในกรณีที่คณะกรรมการสอบสวนที่แต่งตั้งตามมาตรา ๑๐๒ หรือผู้มีอำนาจตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม วรรคสี่ หรือวรรคห้า แล้วแต่กรณี เห็นว่าข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษปลดออก หรือไล่ออก ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๑๑ ลงมาถึงระดับ ๘ และสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ที่กระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงร่วมกันกับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไป หรือที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคห้า ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กระทรวงซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. กระทรวงมีมติเป็นประการใด ให้นายกรัฐมนตรี หรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดังกล่าว แล้วแต่กรณี สั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

(๒) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ในราชการบริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา ๕๒ ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. กรมซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. กรมมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มี อำนาจสั่งบรรจุดังกล่าวสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ทั้งนี้ ภายใต้บังคับ (๑)

(๓) สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๗ ลงมา ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งมิใช่หัวหน้าส่วนราชการประจำ จังหวัด ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ (๕) ส่งเรื่องให้ อ.ก.พ. จังหวัดซึ่งผู้ถูกกล่าวหาสังกัดอยู่พิจารณา และเมื่อ อ.ก.พ. จังหวัดมีมติเป็นประการใด ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดังกล่าวสั่งหรือปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น

ในกรณีที่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๒ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสี่ ให้ผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๒ ระดับเหนือขึ้นไปมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม หรือตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสี่

ผู้ใดถูกลงโทษปลดออกตามมาตรา ๑๐๒ วรรคสาม ให้มีสิทธิได้รับบำเหน็จบำนาญเสมือนว่าผู้นั้นลาออกจากราชการ



(๔) เจ้าหน้าที่ออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ยื่นคำขอ โดยมีได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานอย่างรอบคอบ

การที่เจ้าหน้าที่มิได้พิจารณาและตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขออย่างละเอียดรอบคอบ อีกทั้ง เมื่อพบเหตุอันควรน่าสงสัยเกี่ยวกับการยื่นคำขอดังกล่าวก็มิได้ดำเนินการเพื่อพิสูจน์ความจริงให้สิ้นข้อสงสัยตามขั้นตอนของกฎหมายหรือระเบียบที่ทางราชการกำหนดไว้ก่อนที่จะพิจารณาอนุมัติออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ผู้ยื่นคำขอ เป็นเหตุให้บุคคลผู้ไม่มีสัญชาติไทยได้รับบัตรประจำตัวประชาชน พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษไล่เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นายอำเภอเมืองตราดได้มอบหมายให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ รับผิดชอบงานทะเบียนราษฎร และมอบหมายให้นาย ท. ตำแหน่งปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ๕) รับผิดชอบงานบัตรประจำตัวประชาชน โดยมีผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้ช่วยงานบัตรประจำตัวประชาชน ต่อมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ ได้มีหนังสือแจ้งถึงนายอำเภอเมืองตราดว่า ได้รับบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อนำไปแจกจ่ายราษฎรในหมู่บ้าน ปรากฏว่ามีบัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุชื่อนาย ณ. มีภาพถ่ายเป็นที่น่าสงสัยว่ามีได้เป็นผู้มีสัญชาติไทย จึงนำบัตรประจำตัวประชาชนดังกล่าวไปตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ ณ. ที่ทำการปกครองจังหวัดตราด และพบว่า นาย ณ. มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นายอำเภอเมืองตราดจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ซึ่งผลการสอบข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบในหลายขั้นตอน น่าเชื่อว่ามีส่วนรู้เห็นในการทุจริตแอบอ้างใช้ชื่อบุคคลอื่นในการทำบัตรประจำตัวประชาชนให้กับคนต่างด้าว ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยผู้ฟ้องคดีทั้งสอง คณะกรรมการสอบสวนวินัยได้สรุปผลการสอบสวนแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชน กรณีที่มีการยื่นคำขอมิบัตรครั้งแรกเกินกำหนดเวลา ที่ระบุชื่อ

นาย ณ. อายุ ๓๓ ปี มิได้ส่งตัวผู้ยื่นคำขอมิบัตรให้พนักงานสอบสวนฝ่ายปกครองเพื่อเปรียบเทียบปรับ และมีได้สอบสวนผู้ยื่นคำขอมิบัตร แต่กลับทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ยื่นคำขอ เป็นเหตุให้บุคคลต่างด้าวชาวอินเดียได้บัตรประจำตัวประชาชนและมีสัญชาติไทยในชื่อนาย ณ. การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยอำนาจหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ อ.ก.พ. จังหวัดตราดจึงมีมติให้ปลดผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกจากราชการ และรายงานการลงโทษวินัยข้าราชการดังกล่าวไปยังอธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นควรลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกจากราชการ จึงส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองถือว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง จึงมีมติให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นให้ลงโทษไล่ออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จากลงโทษปลดออกจากราชการเป็นลงโทษไล่ออกจากราชการ ตามลำดับ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งลงโทษของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งยกอุทธรณ์ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองทราบ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีทั้งสองจากลงโทษปลดออกจากราชการเป็นลงโทษไล่ออกจากราชการ และเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ยื่นคำขอมิบัตรนั้น ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญตามพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดขั้นตอนการยื่นคำขอ รวมทั้งหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องใช้พิจารณาคำขอไว้หลายประการ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเมืองตราดผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยงานบัตรประจำตัวประชาชน ได้รับคำขอมิบัตรของนาย ส. คนต่างด้าว โดยใช้ชื่อนาย ณ. ผู้ฟ้องคดีจึงต้องตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ ที่ผู้ขอนามายื่นประกอบคำขอในเบื้องต้นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนฯ ก่อนที่จะนำเสนอให้นาย ท. หัวหน้างานบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในวันเกิดเหตุด้วย แต่ปรากฏว่าหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับคำขอมิบัตรประจำตัวประชาชน



ที่ระบุชื่อ นาย ณ. และได้ตรวจสอบทะเบียนบ้าน ถ่ายรูป และพิมพ์ลายนิ้วมือของบุคคลผู้อ้างตัวเป็นนาย ณ. แล้ว ได้รวบรวมหลักฐานเสนอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ หัวหน้างานทะเบียนราษฎรเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในคำขอมีบัตรและออกใบรับคำขอให้แก่ผู้ยื่นคำขอมีบัตรที่อ้างตัวเป็นนาย ณ. โดยที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่า ก่อนที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลืองานบัตรประจำตัวประชาชนจะเสนอเรื่องให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ อนุมัตินั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้นำเสนอให้นาย ท. แล้ว แต่นาย ท. ได้ต่อว่าและเดินออกจากห้องสำนักทะเบียนอำเภอผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงนำเสนอให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาอนุมัติ ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อกล่าวอ้างดังกล่าวแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานทะเบียนราษฎรหากไม่ต้องการรับผิดชอบในกรณีที่มีข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในกรณีดังกล่าว ก็ควรจะแนะนำและชี้แจงให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ รอเรื่องเพื่อเสนอให้นาย ท. หัวหน้างานบัตรประจำตัวประชาชนพิจารณาสั่งการต่อไป แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กลับพิจารณาอนุมัติออกบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้ยื่นคำขอมีบัตรตามที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เสนอ ทำให้ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีนี้ได้ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันดำเนินการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ นาย ส. โดยใช้ชื่อนาย ณ. จึงมีอาจถือได้ว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบของการขอมีบัตรทุกขั้นตอน แต่ถือได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาให้นาย ส. บุคคลต่างด้าวได้ไปซึ่งบัตรประจำตัวประชาชนและมีสัญชาติไทย นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังฟังได้ว่า ในช่วงปลายของวันดังกล่าว นาย ท. ได้ตรวจพบว่า คำขอมีบัตรที่ระบุชื่อนาย ณ. ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ มิได้เสนอให้ตนเองพิจารณาลงนาม นาย ท. จึงเก็บคำขอมีบัตรไว้และส่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ติดตามผู้ยื่นคำขอดังกล่าวมาพบ แต่ก็ไม่มี การดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว โดยเมื่อนาย ท. ได้ตั้งแบบคำขอมีบัตรของบุคคลที่อ้างตัวเป็นนาย ณ. ออกแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้ให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จัดทำคำขอมีบัตรของนาย ณ. ใหม่เป็นครั้งที่ ๒ โดยใช้ฐานข้อมูลเดิม จึงทำให้คำขอมีบัตรฉบับใหม่ไม่ปรากฏลายมือชื่อพยานและผู้สอบสวน ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้สอบถามผู้ยื่นคำขอตามที่กล่าวอ้าง ก็จะได้สังเกตเห็นได้ว่าบุคคลที่สวมตัวเป็นนาย ณ. ที่มายื่นคำขอมีบัตรไม่ใช่บุคคลที่มีสัญชาติไทย และเป็นกรณีที่น่าสงสัยอย่างยิ่งว่าเหตุใด เพิ่งจะมายื่นคำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกในขณะที่อายุ ๓๓ ปี และยังเป็นกรที่ยื่นคำขอมีบัตรครั้งแรกเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องส่งตัวไปให้เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจเปรียบเทียบปรับตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง^{๕๙} แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชนฯ ประกอบกับ

^{๕๙} พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒

มาตรา ๑๑ เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการขอมีบัตรตามมาตรา ๖ ผู้ซึ่งต้องมียบัตรตามมาตรา ๕ ผู้ใดไม่มีบัตรต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท



ข้อ ๑๖^{๖๐} ของระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือวางแนวทางปฏิบัติในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยมีสาระสำคัญว่า กรณีขอมีบัตรครั้งแรกเกินกำหนดเวลา ให้สอบสวนผู้ยื่นคำขอและเจ้าบ้าน หรือบุคคลผู้มาเชื่อถือ และเรียกหลักฐานเอกสารที่ทางราชการออกให้ได้อย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้ามี) โดยในการขออนุมัติให้จัดทำบัตร ให้พิจารณาด้วยความละเอียดรอบคอบถึงเหตุผลของการขอมีบัตร แต่ละกรณี ให้ปรากฏชัดเจนเป็นที่น่าเชื่อถือว่าผู้ขอมีเจตนาบริสุทธิ์จึงพิจารณาอนุมัติให้ทำบัตรได้ ในกรณีสงสัย ให้เรียกหลักฐานเพิ่มเติมตามควรแก่กรณีให้ปรากฏชัดก่อนพิจารณาอนุมัติ แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ไม่ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการและหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีทั้งสองนอกจากจะเป็นการกระทำ โดยไม่มีอำนาจ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ยังเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ ของทางราชการและหนังสือสั่งการ ซึ่งเป็นผลจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และการ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าว เป็นผลให้มีการออกบัตรประจำตัว ประชาชนให้กับนาย ส. คนต่างด้าว ซึ่งอ้างตัวเป็นนาย ณ. กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสอง มีเจตนาช่วยให้บุคคลไม่มีสัญชาติไทยได้รับบัตรประจำตัวประชาชน พฤติการณ์และการกระทำ ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่น ได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ จงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไป ตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงของตนและ รักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อมเสีย อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว อย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๒ วรรคสาม มาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ซึ่งผู้บังคับบัญชา มีอำนาจสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความร้ายแรงแห่งกรณีได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ ที่กำหนดให้ ลงโทษผู้กระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการให้ลงโทษไล่ออกสถานเดียว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีทั้งสองออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่ง ที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๘๓/๒๕๕๖)

^{๖๐} ระเบียบกรมการปกครองว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๑๖ ในการขอมีบัตร ขอมีบัตรใหม่ หรือขอเปลี่ยนบัตร หากผู้ขอมีบัตรรายได้น้อยกว่า บ.ป. ๑ เกินกว่า ระยะเวลาที่กฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกำหนด ให้ส่งตัวผู้นั้นไปให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเปรียบเทียบปรับคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัว ประชาชนก่อนแล้วจึงดำเนินการจัดทำบัตร



- กรณีข้าราชการจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง

การที่ข้าราชการตำรวจมีพฤติการณ์ไม่ส่งมอบสำนวนการสอบสวน คดีอาญาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จคืนให้แก่ผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งเดิม ทำให้ไม่อาจฝากขังผู้ต้องหาตามกำหนดเวลา เป็นเหตุให้ผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวและไม่สามารถติดตามจับกุมตัวเพื่อมาดำเนินคดีในศาลได้ การกระทำความกล่าวร้ายส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวมและทางราชการอย่างร้ายแรง ถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ การที่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองราชบุรี ต่อมา ได้รับคำสั่งให้ไปดำรงตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรตำบลกรับใหญ่ ถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการพิจารณา อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากกรณีที่ คณะผู้ตรวจราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้มาตรวจราชการที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองราชบุรี แล้วพบว่า มีสำนวนการสอบสวนที่ไม่มีหลักฐานการส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาสั่งคดีเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการตรวจสอบและรายงานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๗) ว่า พบสำนวนที่ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายหลายสำนวน ทำให้ราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เข้าข่ายเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเมื่อทำการสอบสวนแล้วเสร็จ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) จึงมีความเห็นให้ลงโทษปลดผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งต่อมา คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (อนุกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย คณะที่ ๑ เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง และเป็นการกระทำอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติดังร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง และมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีมติให้ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาแล้วมีมติรับทราบมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ จึงมีคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒



ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ คำสั่งที่ให้อยกยอของของผู้ฟ้องคดีและให้รับผู้ฟ้องคดีกลับเข้ารับราชการตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่จะต้องส่งมอบสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนและยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้แก่ผู้บังคับบัญชาตามที่กำหนดไว้ในประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี เล่ม ๑ ตอน ๒ ประเภทบุคคล ลักษณะที่ ๑๕ การรับและการส่งมอบหน้าที่ บทที่ ๑ ประกอบกับข้อ ๖ วรรคหนึ่ง^{๖๑} และข้อ ๓๑ (๑)^{๖๒} ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ทำการส่งมอบสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จคืนให้แก่ผู้บังคับบัญชา ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวมีผลทำให้มีสำนวนการสอบสวนที่ไม่ได้ฝากขังผู้ต้องหาตามกำหนดเวลาในคำร้องฝากขัง เป็นเหตุให้ศาลจังหวัดราชบุรีสั่งปล่อยตัวผู้ต้องหาไปจากการควบคุม และไม่สามารถติดตามตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีต่อศาลได้ จำนวน ๘ สำนวน โดยในจำนวนนี้เป็นคดีอาญาที่เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท ๒ (ยาบ้า) ที่ผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวไปจำนวน ๗ สำนวน และยังไม่สามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีต่อได้ นอกจากนี้ ยังมีสำนวนคดีอาญาที่สูญหายอีกจำนวน ๔ สำนวน พฤติการณ์ดังกล่าวถือได้ว่า ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และเมื่อผู้ฟ้องคดีจงใจไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ จนมีผลทำให้ผู้ต้องหาในคดีอาญาที่เกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท ๒ (ยาบ้า) ถูกปล่อยตัวไปจำนวน ๗ สำนวน และยังไม่สามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้ การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงมีผลให้ผู้ต้องหาในคดีอาญาที่เกี่ยวกับยาเสพติดไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญาและมีผลให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนรวมและก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง อันถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจออกคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการได้ตามมาตรา ๑๐๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้น การที่

^{๔๕-๔๖} ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔

ข้อ ๖ ให้ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งส่งมอบงานในหน้าที่ในตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ ๓๑ การส่งงานในหน้าที่ของข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งใด ๆ ซึ่งพ้นจากตำแหน่ง นอกจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๐

ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ ข้อ ๒๗ และข้อ ๒๙ ให้ปฏิบัติดังนี้

(๑) สำหรับข้าราชการทุกตำแหน่งที่สังกัดแผนก ให้ส่งงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในขณะที่พ้นจากตำแหน่งแก่หัวหน้าแผนก

ฯลฯ

ฯลฯ



ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกคำสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๒๔/๒๕๕๕)

- กรณีข้าราชการกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

(๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐมีเจตนาให้มีการสวมตัวบุคคลแทนกันในการออกบัตรประจำตัวประชาชน

การพิจารณาว่าการกระทำใดจะถือเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงหรือไม่ นั้น จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของข้าราชการและความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทำของข้าราชการผู้นั้น ประกอบกับเจตนาในการกระทำ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ของข้าราชการผู้นั้นว่า ได้กระทำการให้ข้าราชการได้รับความเสียหายต่อภาพพจน์และชื่อเสียงหรือไม่ กรณีที่ข้าราชการอาศัยโอกาสในตำแหน่งหน้าที่ของตนดำเนินการแจ้งย้ายและลงชื่อแจ้งย้ายออกรายการบุคคลของประชาชนผู้หนึ่ง เพื่อมีเจตนาให้ผู้อื่นหรือบุคคลต่างตัวนำไปสวมตัวเพื่อจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน อันเป็นการแจ้งย้ายที่เป็นเท็จทำให้ประชาชนและราชการได้รับความเสียหาย เป็นภัยต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ แม้จะมีได้กระทำในหน้าที่ราชการของตน แต่การกระทำดังกล่าวก็ถือได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง คำสั่งลงโทษไล่ข้าราชการคนดังกล่าวออกจากราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ๓ ปฏิบัติหน้าที่ในงานบัตรประจำตัวประชาชน สำนักทะเบียนอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แจ้งย้ายออกรายการบุคคลของนางสาว ว. ออกจากทะเบียนบ้านหนึ่งไปยังอีกทะเบียนบ้านหนึ่ง โดยที่นางสาว ว. ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองและไม่ทราบถึงการแจ้งย้ายดังกล่าว และภายหลังได้มีบุคคลเข้าสวมตัวเป็นนางสาว ว. โดยได้แจ้งย้ายเปลี่ยนชื่อสกุลและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ณ สำนักงานทะเบียนอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย



ผู้ฟ้องคดีและนาย น. ปลัดอำเภอ ผู้อนุมัติการแจ้งย้ายดังกล่าว โดยคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้กระทำความผิดวินัยฐานอาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้ตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ แต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ชัดได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีส่วนทุจริต จึงเห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณาผลการสอบสวนแล้ว จึงมีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น และได้รายงานผลการดำเนินการทางวินัยดังกล่าวไปยังอธิบดีกรมการปกครอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) เพื่อพิจารณาตามมาตรา ๑๐๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาผลการดำเนินการทางวินัยผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ควรเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นไล่ออกจากราชการ จึงเสนอเรื่องต่อ อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณา ต่อมา อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีที่จังหวัดอุดรธานีพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัย ฐานอาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นตามมาตรา ๘๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ แล้วมีคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๑ ขั้น นั้น เป็นการปรับฐานความผิดและระดับโทษยังไม่ถูกต้องเหมาะสม จึงมีมติให้เพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีเป็นให้ไล่ออกจากราชการ ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นลงโทษไล่ออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการจากโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณ ก่อนกำหนด ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่ง ก.พ. ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีและได้เสนอ นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิจารณาสั่งการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงโทษลดขั้นเงินเดือนผู้ฟ้องคดี คำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ และให้กรมการปกครองรับผู้ฟ้องคดีกลับเข้าเป็นข้าราชการบำนาญตามเดิม รวมทั้งให้จ่ายเงินบำนาญตามสิทธิให้แก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การพิจารณาว่าการกระทำใดจะถือว่าเป็นการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ หรือไม่ นั้น จะต้องพิจารณาถึงเกียรติของข้าราชการและความรู้สึกของสังคมที่มีต่อการกระทำของข้าราชการผู้นั้น ประกอบกับเจตนาในการกระทำ โดยคำนึงถึงพฤติการณ์ของข้าราชการ

